

LUIS RICARDO DE OLIVEIRA e outros

Tramitação prioritária
Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALINE AMARAL DA SILVA

Vistos.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face de LUIZ RICARDO DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO MARTINS JÚNIOR, GABRIEL DA SILVA BARBOSA e RAFAEL YGOR DIAS CORREIA como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, pois, no dia 07 de junho de 2019, por volta das 21h00min, no imóvel localizado na Rua Sady Dutra Sarlo, nº 266, apto 14, Vila Lahoz, cidade e Comarca de Tupã, agindo em concurso e com identidade de propósito e unidade de desígnios, mantinham em depósito, para posterior entrega a consumo de terceiros, drogas consistentes em 92 (noventa e dois) 'ependorfs' de cocaína totalizando 16,04g de peso líquido; 01 (uma) porção de cocaína, totalizando 142,52g de peso líquido; 01 (um) pote plástico contendo 99,25g de cocaína e 102 (cento e duas) porções de cannabis sativa l (maconha), totalizando 212,91g de peso líquido, todos sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Apresentada defesa prévia (fls. 613/625, 951/974, 1102/1107).

A denúncia foi recebida em 26/02/2020 (fls. 1108/1113).

Realizada audiência de instrução com a oitiva de 4 testemunhas arroladas em comum e 8 testemunhas arroladas pela defesa (fls. 1780/1783).

Em audiência de continuação, realizada a oitiva de 2 testemunhas da defesa e interrogados os réus (fls. 1861/1864).

Após apresentação de alegações finais, sobreveio sentença condenatória em face dos réus como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 (fls. 2072/2118).

Interposto recurso de apelação pelas defesas (fls. 2072/2157 e 2187).

Acolhidos embargos de declaração retificando-se parcialmente a sentença (fls. 2194/2196).

Sobreveio decisão do Superior Tribunal de Justiça (HC nº 591.765/SP) concedendo ordem para anular as provas decorrentes do ingresso desautorizado no domicílio (fls. 2770/2789).

Determinada a intimação para apresentação de novas alegações finais (fl. 2794), o Ministério Público e as defesas requereram a absolvição (fls. 2798/2809, 2812/2826, 2830/2839 e 2840/2847)

É o relatório.

Fundamento e decido.

Conforme consta, a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes de Tupã e a Polícia Militar possuíam informações que o local dos fatos continha grande quantidade de entorpecentes destinadas ao tráfico de drogas. Em razão de tais informações, foi realizada campanha no local, até que em dado momento visualizaram uma pessoa no local que passou a chamar o proprietário do imóvel. Se aproveitando

da entrada de tal pessoa na residência, os policiais militares o seguiram e também ingressaram no imóvel, onde surpreenderam os acusados ao redor da mesa manuseando e embalando grande quantidade de cocaína e maconha. Assim, foram apreendidos no local 92 (noventa e dois) eppendorff's de cocaína, uma prato que acondicionava porção de cocaína à granel, um poste plástico contendo cocaína, 102 (cento e duas porções de maconha, embaladas de forma própria para o comércio, totalizando 257,81 gramas de cocaína e 212,91 gramas de maconha, além de uma balança digital de precisão, 414 (quatrocentos e quatorze) pinos vazios, 23 (vinte e três) folhas de cheque, quantia de R\$ 600,00 em notas e aparelhos celulares.

Desta forma, depreende-se dos autos que a materialidade do delito baseou-se na apreensão dos entorpecentes no interior da residência cujo ingresso foi reconhecido ilícito em sede de Habeas Corpus, concedido pelo C. STJ.

É caso, portanto, de inexistência de provas independentes quanto ao delito imputado aos réus, devendo ser reconhecida a nulidade da sentença condenatória e a necessidade de prolação de nova sentença de cunho absolutório.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para ABSOLVER os réus LUIZ RICARDO DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO MARTINS JÚNIOR, GABRIEL DA SILVA BARBOSA e RAFAEL YGOR DIAS CORREIA da imputação pela prática do crime do art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em razão do presente julgamento, necessário o levantamento das restrições e restituição imediata dos veículos, celulares e numerário apreendidos nos presentes autos (fls. 20/22) e nos autos do incidente nº 0003953-40.2019.8.26.0637, independente de anuência das instituições bancárias que movem ação de cunho patrimonial sobre os mesmos bens.

Com o trânsito em julgado, comunique-se ao Cartório do Distribuidor e ao IIRGD (NSCGH, arts. 393, V e §1º e 398).

P.I.C.

Tupã, 09 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA